

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2767/2533

# นายสว่าง นิพัทธ์เจริญ

โจทก์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด

ผู้ร้อง

บริษัท ภัทรลักษณ์ขนส่งและก่อสร้าง จำกัด

กับพวก

จำเลย

นายสว่าง นิพัทธ์เจริญ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 175, มาตรา 150, มาตรา 246, มาตรา 247

ความว่า โจทก์ได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้จำเลยได้ชำระหนี้ให้แก่โจทก์ครบถ้วนแล้ว  
โจทก์จึงขอถอนฎีกา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ผู้ร้องแกล้งไม่คัดค้าน (อันดับ 90)

โจทก์ชำระค่าคำร้องเพียง 20 บาท

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดสิทธิเรียกร้องของจำเลยที่ 1 ที่จะได้รับเงินค่าจ้างจำนวน 973,294 บาทจากกรุงเทพมหานคร เพื่อบังคับตามคำพิพากษายกฟ้อง เจ้าพนักงานบังคับคดีมีหมายอายัดลงวันที่ 2 มีนาคม 2530 ไปยังกรุงเทพมหานครอายัดสิทธิเรียกร้องดังกล่าว

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า จำเลยที่ 1 ได้โอนสิทธิที่จะได้รับเงินค่าจ้างดังกล่าวให้แก่ผู้ร้องทั้งหมด ผู้ร้องและจำเลยที่ 1 ได้แจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องไปยังกรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานครได้ตอบรับทราบและตกลงด้วยในการโอนนั้นแล้ว สิทธิเรียก

ร้องที่จะได้รับเงินค่าจ้างจากกรุงเทพมหานครจึงตกเป็นของผู้ร้องแล้วขอให้ศาลเพิกถอนการอายัดสิทธิเรียกร้องดังกล่าว

ศาลชั้นต้นพิพากษายกคำร้องของผู้ร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้เพิกถอนหมายอายัดของเจ้าพนักงานบังคับคดี

โจทก์ฎีกา (อันดับ 72)

ศาลฎีกาทำคำพิพากษาเสร็จแล้วและส่งไปศาลชั้นต้นแล้วก่อนถึงวันนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกา โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยทนายผู้ลงชื่อในคำร้องมีอำนาจถอนฟ้องได้ (อันดับ 82 แผ่นที่ 2,20)ศาลชั้นต้นจึงให้รวบรวมถ้อยคำสำนวนพร้อมคำพิพากษาส่งคืนศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่งต่อไป (อันดับ 89)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้โจทก์ถอนฎีกาได้ จำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบความของศาลฎีกา คืนค่าขึ้นศาลให้สามในสี่ แต่ให้หักค่าคำร้องขอถอนฎีกาที่ยังขาดอยู่ไว้ 20 บาท

---

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้โจทก์ถอนฎีกาได้ จำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบความของศาลฎีกา คืนค่าขึ้นศาลให้สามในสี่ แต่ให้หักค่าคำร้องขอถอนฎีกาที่ยังขาดอยู่ไว้ 20 บาท

(สวิน อักษรายุธ-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ